

ATA DE REUNIÃO Nº: 071/2025 de 18/12/2025.

Pauta: 1) Votação das solicitações encaminhadas ao conselho;

Participantes Thiago Aurélio Lorenzetti (SUDENGE), João Thiago Duarte (Assessoria Jurídica Municipal), Débora Kristiniuk (Secretaria de Fazenda), Sérgio Vitalino Galvão Junior (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana), Antonio Cezar Soares (Secretaria de Meio Ambiente), Érick Kulyk da Silva (Secretaria de Assistência Social), Luciana Coelho (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico), Rafael Dal Zotto (IPPUB), Jéssica Correa Marcelo (IPPUB), Alfonso Bruzamarello (UNIBEL), Edson Carlos Flessak (AEROCLUB), Débora Maiara Demétrio Nazario (ACEFB/NUDEARQ), Elvis Ghisi (ACEFB/NIFB), Gilda Maria Botão Ayres Pereira (CAU).

Às 08h:25 min do dia 18 do mês de dezembro do ano de 2025, na “Sala dos Conselhos”, em Francisco Beltrão, reuniram-se os senhores e senhoras a fim de discutirem a pauta do dia. O Presidente deu início à reunião, cumprimentou a todos e agradeceu a presença dos participantes. Informou que a pauta contempla 10 processos, dos quais os seis primeiros contam com a presença da maioria de seus respectivos representantes. Destacou ainda que os processos serão analisados de acordo com o Plano Diretor vigente, o qual, mesmo estando em processo de revisão, permanece em validade. Assim, se inicia a reunião de nº 71 do Conselho da Cidade. **Item nº 1 e 2 da pauta:** Processo: 25.082/2025 e 25.091/2025. A empresa Kema Participações Societárias Ltda representada pelo Sr. Rodrigo, apresentou o caso aos conselheiros, solicitando alvará para construção de 26 unidades habitacionais em um terreno com área aproximada de 5.000 m², bem como a definição do zoneamento da área, atualmente classificada como MZOC. O representante relatou que, na época, o proprietário do imóvel tinha a intenção de implantar as unidades residenciais, tendo sido construídas apenas sete unidades, uma vez que foi posteriormente notificado quanto à necessidade de recolhimento do INSS da obra, o que levou à interrupção do empreendimento. A solicitação atual consiste na retomada das obras, com a construção das 19 unidades restantes, no formato de casas geminadas destinadas à locação. Sr. Rafael, construtor do investidor, informou que a proposta das unidades foi divulgada e obteve excelente retorno e alta procura por parte da população, solicitando aos conselheiros que reavaliassem a possibilidade de dar continuidade à implantação das 26 unidades habitacionais geminadas no local. Não havendo mais questionamentos, o Presidente agradeceu a presença dos representantes, que igualmente agradeceram a atenção e retiraram-se da reunião. Na sequência, Sr. Rafael (IPPUB) esclareceu que, inicialmente, o empreendimento seria realizado em formato de condomínio, sendo que as sete unidades já construídas possuem alvará emitido em 2014. Ressaltou que, na época das construções, a legislação anterior não previa parâmetros construtivos para condomínios, diferentemente da legislação atual, a qual estabelece que até quatro unidades são classificadas como habitações em série, e empreendimento acima desse número passam a ser enquadrados como agrupamento habitacional, exigindo fração de

imóvel com área mínima de 240 m², condição não atendida pela solicitação apresentada. Sr. Rafael (IPPUB) complementou que Sr. Guilherme (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) havia considerado que as sete unidades existentes já configuram agrupamento habitacional. Contudo, destacou que essa classificação não existia na legislação vigente na época da construção das unidades, tendo sido introduzida apenas na legislação atual. Os conselheiros questionaram o Sr. Rafael (IPPUB) quanto à existência de alternativas viáveis para implantação das unidades em conformidade com o Plano Diretor vigente, ao que foi respondido que tais possibilidades já haviam sido apresentadas aos requerentes. No entanto, estes optaram por manter o encaminhamento do pedido ao Conselho. Sr. Rafael (IPPUB) informou que se tratam de dois processos distintos sendo: Processo nº 25.082/2025, referente à solicitação de alvará para retomada das construções na forma inicialmente prevista, e Processo nº 25.091/2025, referente à definição de parâmetros construtivos em MZOC. Após as explanações e seguindo o parecer técnico do IPPUB, o Presidente colocou os processos em votação, ficando deliberado pelo **INDEFERIMENTO** do alvará para construção e pelo **DEFERIMENTO** da definição de zoneamento, enquadrando os parâmetros construtivos da área como ZR2, após análise das características do entorno.

Item nº 3 da pauta: Processo: 24.984/2025. APB–Construtora e incorporadora de imóveis Ltda solicita recurso da negativa de alvará de edificação. O representante do processo, Sr. Jackson, arquiteto, informou que atua com obras de médio e alto padrão. Esclareceu que o imóvel era originalmente composto por quatro lotes, os quais foram unificados. Sr. Guilherme (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA) manifestou entendimento de que o empreendimento se caracteriza como agrupamento residencial. Em contraponto, o representante afirmou não haver justificativa para tal enquadramento, destacando que os parâmetros construtivos estão em conformidade com o Plano Diretor vigente. O empreendimento prevê a implantação de sete unidades habitacionais, todas destinadas à revenda, sendo que o objetivo final é a obtenção de documentação individualizada para cada unidade. Após os esclarecimentos, o Presidente agradeceu a presença do requerente, que se retirou da reunião. Na sequência, foi esclarecido que o imóvel possui frente para via pública e que empreendimento com mais de cinco unidades se caracterizam como agrupamento residencial, situação semelhante ao do processo anterior. Os conselheiros destacaram que a solicitação poderia ser viabilizada por meio da subdivisão do imóvel. Diante disso, o Conselho deliberou pelo **INDEFERIMENTO** do processo.

Item nº 4 da pauta: Processo: 25.011/2025. OZ Transportes e Cargas solicita recurso da negativa de alvará de edificação. Os representantes do processo informaram que o cliente solicita a regularização da obra, em razão de avanço sobre o recuo obrigatório e taxa de permeabilidade inferior à exigida. Destacou que a obra já se encontra em execução, tendo sido elaborado apenas o projeto estrutural, sem a emissão de alvará de construção, e que o barracão não foi totalmente concluído. Sr. Rafael (IPPUB) questionou se o empreendimento chegou a ser notificado pela Prefeitura e se o barracão localizado nos fundos também não possuía alvará, uma vez que se encontra em funcionamento regular. A representante informou que foi contratada justamente para tentar regularizar a situação da obra existente. Sr. Rafael (IPPUB) relatou que já tinha conhecimento do caso desde janeiro, informando que o proprietário foi devidamente notificado, e ressaltou que se trata de obra recente.

Os conselheiros manifestaram preocupação quanto à abertura de precedentes legais, uma vez que a aprovação mediante Bolsa Verde poderia incentivar a execução de novas obras irregulares. Foi destacado que o imóvel está inserido em ZSI, onde é exigido recuo mínimo de 10 metros, atualmente totalmente ocupado pela edificação, em desacordo com a legislação vigente. Após as discussões, o Presidente colocou o processo em votação, sendo deliberado pelo **INDEFERIMENTO** do uso do recuo, inviabilizando a regularização da edificação na forma solicitada. **Item nº 5 da pauta:** Processo: 24.828/2025. Aureo Berté Construções Ltda solicita recurso da negativa de alvará de edificação. Os requerentes apresentaram a solicitação referente à implantação de edifício residencial, destacando que o imóvel está localizado em área de transição entre ZCS e MZOC, encontrando-se entre dois zoneamentos distintos. Informou que o entorno imediato possui características comerciais e que existem edificações com mais de cinco pavimentos nas proximidades. Foi esclarecido que o projeto buscou aproveitar o desnível natural do terreno, com o objetivo de minimizar impactos ambientais e reduzir interferências nas residências vizinhas. Os requerentes solicitaram, assim, a revisão dos parâmetros construtivos da Rua São Paulo, onde o imóvel está localizado. Após os esclarecimentos, os requerentes agradeceram a atenção e se retiraram. Durante a análise, foi pontuado que a Rua São Paulo não se caracteriza como eixo de comércio e serviços e que o zoneamento vigente da área solicitada é ZR1. Sr. Rafael (IPPUB) destacou que o profissional responsável reconheceu equívoco na interpretação dos parâmetros de zoneamento aplicáveis ao local. Os conselheiros destacaram que a área está classificada como ZR1 e que, de acordo com o zoneamento vigente, é permitida apenas habitação unifamiliar de até dois pavimentos, o que não se aplica à proposta de edificação apresentada pelos requerentes. Diante do exposto e em conformidade com o Plano Diretor vigente, o Conselho deliberou pelo **INDEFERIMENTO** da solicitação de aumento de número de pavimentos em área classificada como ZR1. **Item nº 6 da pauta:** Processo 24.338/2025. Emiliano e Broring Construtora e Incorporadora Ltda solicita recurso da negativa de alvará de edificação. O processo refere-se a empreendimento a ser construído em lote de esquina, localizado próximo ao Loteamento São José, composto por 15 unidades habitacionais. Os requerentes informaram que, até o ano anterior, a legislação permitia que os profissionais escolhessem qual fachada seria considerada principal, adotando-se o recuo de 5 metros conforme essa definição. A solicitação apresentada consiste na alteração do recuo, transferindo-o da fachada principal para a fachada secundária, em desacordo com o que é indicado na legislação vigente. Após análise e considerando o zoneamento e os parâmetros urbanísticos vigentes, o Conselho deliberou pelo **INDEFERIMENTO** da solicitação de alteração de recuo de esquina. **Item nº 7 da pauta:** Processo 25.013/2025. Furlani Centro Automotivo Ltda solicita autorização de atividade em endereço mencionado. Requerente apresenta o processo no qual se trata de uma mecânica instalada em área classificada como ZR1, cujo funcionamento ocorre em horário comercial. O requerente informou que a atividade não gera impactos significativos, não havendo emissão de ruídos excessivos, circulação de caminhões ou prejuízos à vizinhança. Destacou ainda que está construindo sua residência ao lado do barracão. Sr. Rafael (IPPUB) destacou que o barracão possui alvará e que a edificação não se enquadra como uso proibido em ZR1, sendo necessária, contudo, a análise da atividade exercida no local. Os

conselheiros manifestaram preocupação quanto ao horário de funcionamento, considerando que o proprietário reside ao lado do empreendimento e que a atividade poderia extrapolar o horário comercial. A questão foi esclarecida pela Sra. Débora, que informou que a atividade empresarial é livre, não havendo mais delimitação legal específica quanto a horários de funcionamento. Os conselheiros observaram, por meio dos registros fotográficos encaminhados pelo requerente, a presença de diversos veículos estacionados em frente ao barracão, o que gerou preocupação quanto à ocupação da via pública. Após análise, e considerando que a atividade não ocasionará impactos significativos à vizinhança, o Conselho deliberou pelo **DEFERIMENTO** da solicitação. **Item nº 8 da pauta:** Processo 2.626/2025. Ênio Jose de Oliveira solicita subdivisão de imóvel em ZR1. Sra. Jéssica (IPPUB) informou que conversou com o requerente e o orientou a encaminhar o pedido ao Conselho, tendo em vista o interesse na subdivisão do terreno, resultando em lote de esquina com área inferior à mínima de 360 m² exigida pelo zoneamento. Esclareceu que, nesses casos, a legislação permite análise e eventual aprovação de lotes com área mínima de até 300 m², mediante deliberação do Conselho. Visto o fato da área ainda estar no limite do permitido para deliberação do Conselho, os conselheiros optaram pela **DEFERIMENTO** da solicitação. **Item nº 9 da pauta:** Processo 24.382/2025. Mercio Luiz Casaril solicita subdivisão de imóvel em ZUM. O requerente manifestou a intenção de realizar a subdivisão de seu imóvel. Contudo, foi esclarecido que, caso a subdivisão pretendida fosse efetivada, o lote resultante apresentaria área de 292 m², inferior à área mínima permitida, inclusive para análise excepcional por este Conselho. O requerente foi orientado quanto à possibilidade de viabilizar o empreendimento por meio da instituição de condomínio, possibilitando a divisão do imóvel sem afronta aos parâmetros mínimos de parcelamento do solo. Diante do exposto, o Conselho deliberou pelo **INDEFERIMENTO** da solicitação, com sugestão de adoção do regime de condomínio como alternativa viável. **Item nº 10 da pauta:** Processo 25.152/2025. Residencial Uniah solicita alteração de recuos. O processo refere-se ao empreendimento residencial a ser implantado em imóvel confrontante com duas vias públicas, no qual os requerentes pretendem demolir o bar existente para a construção de um edifício residencial. A proposta apresentada prevê o atendimento do recuo obrigatório de 5 metros apenas em uma das vias, deixando de cumprir o recuo exigido para a outra frente do lote. Sr. Ghisi destacou que já houve a venda de uma unidade habitacional do empreendimento recentemente, o que gerou manifestação contrária por parte dos conselheiros, considerando que o projeto não possui alvará, não atende aos recuos obrigatórios e encontra-se em desacordo com a legislação urbanística vigente. Os conselheiros também observaram que a solicitação de manter o recuo em apenas uma das frentes e posicionar a entrada do edifício por via de difícil acesso, confrontante com o rio, agrava a situação, sobretudo por se tratar de região sujeita a alagamentos. Diante de todas as considerações apresentadas, o Conselho deliberou pelo **INDEFERIMENTO** da solicitação. Após o vencimento da pauta, o Presidente dirigiu-se aos conselheiros para tratar de assuntos gerais. Informou que está em fase de elaboração o calendário mensal das reuniões do Conselho, o qual será divulgado em breve. O Presidente manifestou preocupação com os erros recorrentes cometidos por profissionais na elaboração de projetos, muitas vezes em desacordo com a legislação urbanística vigente. Ressaltou a importância de orientar e conscientizar os

futuros profissionais quanto à necessidade de elaborar projetos corretos, em conformidade com as leis atuais. Sra. Gilda (CAU) sugeriu, na qualidade de professora da UNIPAR, a realização de palestras durante as semanas acadêmicas da instituição, como forma de incentivo e orientação aos estudantes, com possível apoio do Conselho. Sr. Rafael (IPPUB) destacou que muitos requerentes o procuram com a intenção de viabilizar projetos que não atendem à legislação vigente e que, mesmo após receberem orientação e auxílio técnico, diversos requerentes insistem em dar prosseguimento aos pedidos, encaminhando-os ao Conselho na tentativa de obter aprovação. Por fim, os conselheiros manifestaram preocupação com a frequência de casos de venda de imóveis irregulares, realizados por profissionais e empresas especializadas, reforçando a necessidade de maior atenção e responsabilidade técnica no desenvolvimento de projetos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 10h40min. Para constar, eu, Lívian Camilly da Silva, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais participantes.